

▶▶ 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 [2] 「취업규칙」 내 법정 의무사항 미반영

소 관 부 서 ■■■ ▲실

조 치 부 서 ■■■ ▲실

내 용

1. 업무 개요

■■■는 직원의 근무조건 및 복무 관련 사항을 자체 「취업규칙」에 따라 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

■■■는 상시 근로자 #명이 근무하는 사업장으로 「근로기준법」 제11조(적용범위)와 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 “「남녀고용평등법」”이라 한다)의 적용 대상이다.

따라서 ■■■는 「근로기준법」과 「남녀고용평등법」 등 관련 법령에서 정한 근로자의 권익 보호 조항을 「취업규칙」에 반드시 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■의 「취업규칙」을 「근로기준법」 및 「남녀고용평등법」과 비교·분석한 결과, 「취업규칙」과 관련 법령 간 불일치하거나 법정 의무사항이 반영되지 않은 사례가 확인되었다.

한편, ■■■ 「취업규칙」 제#조(법령우선)에 따라 법령 또는 정부의 행정규칙에 저촉되는 경우 법령 또는 정부의 행정규칙을 우선한다 하더라도 실제 근로자는 본인의 권리를 「취업규칙」을 통하여 확인하고 행사하는 현실적 상황을 고려하면 법령보다 낮은 근로조건을 명시하고 있는 것은 근로자 권익 침해의 우려가 있으며, 나아가 관련 법규 위반으로 인한 과태료 부과 등 행정처분 대상이 될 위험도 있다.

관계부서 의견 ■■■ ▲실은 감사 결과를 수용하면서 관련 법령에 따라 「취업규칙」을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■ 사장은

- ① 노무법인 자문, ♥♥ 표준 취업규칙 등을 참고하여 관련 법령의 의무사항이 「취업규칙」에 반영될 수 있도록 개정하시고,(개선)
- ② 「취업규칙」 개정 전까지는 관련 법령에서 정한 사항이 근로자에게 적용될 수 있도록 내부 운영 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)